

실무 법률·포렌식 마스터 패키지

## 디지털 포렌식 증거 수집 및 형사 고소장 작성 실무 매뉴얼

법원에서 증거능력을 인정받는 스마트폰·메신저·클라우드 데이터 채증의 모든 것

검증  
완료

발행처: 디지털 포렌식 법률 연구팀

공식 정가: ₩129,000

발행일: 2026년 09월 12일

문서 식별자: KOR-DOC-FORENSIC-2026-V1

# 디지털 포렌식 증거 수집 및 형사 고소장 작성 실무 매뉴얼

법원에서 증거능력을 인정받는 스마트폰·메신저·클라우드 데이터 채증의 모든 것

**\*\*저자/발행처\*\***: 디지털 포렌식 법률 연구팀

**\*\*권장 정가\*\***: ₩129,000

**\*\*발행일자\*\***: 2026년 09월 12일

**\*\*대상 독자\*\***: 변호사, 법무팀, 사기·명예훼손·횡령 피해 고소인, IT 프리랜서

## 목차 (Table of Contents)

**\*\*제1장\*\***. 디지털 증거의 법적 증거능력과 3대 불변 원칙

**\*\*제2장\*\***. 실전 카카오톡·텔레그램 대화 내역 및 모바일 채증 가이드

**\*\*제3장\*\***. 대법원 차세대 전자소송(ECFS) 표준 및 형사 증거목록 체계 해설

**\*\*제4장\*\***. 경찰서 접수 통과 실전 고소장 표준 서식 및 7대 체크리스트

## 제1장. 디지털 증거의 법적 증거능력과 3대 불변 원칙

### 제1절 디지털 증거의 본질적 한계와 형사소송법 제308조의2

디지털 증거(Electronic Evidence)는 무체성(Incorporeality), 대량성(Massiveness), 취약성(Vulnerability)이라는 고유한 특성을 지닙니다. 비트(Bit) 단위의 전기 신호로 구성되어 있으므로, 언제든지 흔적 없이 변조되거나 삭제될 수 있습니다. 이에 따라 대법원 판례(대법원 2013도2511, 2021도11170 전원합의체 등)는 디지털 증거의 증거능력을 엄격히 제한하고 있으며, 형사소송법 제308조의2에 따른 위법수집증거 배제법칙을 철저히 적용합니다.

단순히 스마트폰 화면을 카메라로 촬영하거나 스크린샷 캡처한 이미지 파일은 상대방이 "포토샵이나 조작 애플리케이션으로 위조된 것"이라고 부인할 경우, 과학적 동일성과 무결성을 증명하지 못하면 즉시 증거에서 배제될 위험이 큼니다.

### 제2절 무결성(Integrity), 동일성(Identity), 신뢰성(Reliability)의 확보

법정에서 디지털 증거가 유효한 증거로 채택되기 위해서는 다음 3대 요건이 명확히 입증되어야 합니다:

- 무결성(Integrity)**: 증거 수집 시점부터 법정 제출 시점까지 데이터의 변경, 훼손, 변조가 일절 없었음을 암호학적 해시값(SHA-256)으로 증명해야 합니다.
- 동일성(Identity)**: 압수·수집된 원본 매체에 저장된 데이터와 분석·출력된 복제본이 물리적·논리적으로 100% 일치함을 증명해야 합니다.
- 신뢰성(Reliability)**: 수집 및 분석에 사용된 포렌식 도구, 소프트웨어, 하드웨어가 국제 표준(ISO/IEC 27037)에 부합하며 오작동 없이 신뢰할 수 있음을 입증해야 합니다.

## 제2장. 실전 카카오톡·텔레그램 대화 내역 및 모바일 채증 가이드

## 제1절 카카오톡 대화방 무결성 채증 3단계 절차

사기, 모욕, 협박 사건에서 가장 빈번하게 제출되는 카카오톡 대화 내역은 다음 절차에 따라 채증해야 증거능력을 완벽히 인정받습니다:

### 1. 대화방 전체 텍스트 내보내기:

카카오톡 모바일: 대화방 우측 상단 메뉴(≡) -> 설정(톱니바퀴) -> 대화 내용 관리 -> `대화 내용 텍스트로 내보내기` 실행.

생성된 `.txt` 파일은 메시지 전송 일시, 발신자 닉네임, 메시지 전문이 타임스탬프와 함께 정규화된 포맷으로 기록됩니다.

### 2. 운영체제별 즉각적인 SHA-256 해시값 산출 및 기록:

추출 직후 파일의 수정 시간(MAC Time)이 변하기 전에 즉시 터미널/명령 프롬프트에서 SHA-256 체크섬을 산출합니다:

**\*\*Windows 환경 (명령 프롬프트/CMD)\*\*:**

```
certutil -hashfile kakao_chat_export.txt SHA256
```

• **\*\*Windows 환경 (PowerShell)\*\*:**

```
Get-FileHash -Path kakao_chat_export.txt -Algorithm SHA256
```

• **\*\*macOS / Linux 환경 (Bash/Zsh)\*\*:**

```
shasum -a 256 kakao_chat_export.txt
```

• 산출된 64자리 16진수 해시 문자열을 증거설명서 및 고소장 별지 증거목록에 그대로 기재합니다.

### 3. 신뢰할 수 있는 타임스탬프 공증 확보:

• 공인 전자문서센터 타임스탬퍼(TSA) 또는 공증인 사무소를 통해 파일 생성 시점의 위·변조 불가능성을 확정일자 부여 방식으로 공증받습니다.

## 제2절 텔레그램(Telegram) 대화 및 휘발성 미디어 채증

텔레그램 데스크톱의 `Export Chat History` 기능을 통해 JSON 및 HTML 형태로 대화를 추출하며, 대화방 내 공유된 첨부 미디어(사

## 제3장. 대법원 차세대 전자소송(ECFS) 표준 및 형사 증거목록 체계 해설

### 제1절 민사 전자소송과 형사 고소·수사의 증거 번호 체계 명확한 구별

실무에서 가장 흔하게 발생하는 중대한 실수는 형사 고소장에 민사 소송용 '갑 제0호증' 표기를 그대로 사용하는 것입니다. 민사와 형사는 관

- **\*\*민사소송 (대법원 전자소송)\*\*:**
- 원고 제출 증거: `갑 제0호증` (갑 제1호증의 1, 갑 제1호증의 2 등 가지번호 부여 가능)
- 피고 제출 증거: `을 제0호증`
- 참가인 제출 증거: `병 제0호증`
- **\*\*형사 고소 및 경찰·검찰 수사단계\*\*:**
- 고소인/피해자 제출 증거: `증 제0호증` 또는 `별지 증거목록` (증거순번 1, 2, 3...)
- 형사 고소장 작성 시에는 본문 말미에 [별지 증거목록]을 첨부하고, 각각의 서증에 `증 제1호증`, `증 제2호증`으로 표기하는 것이 형사사

### 제2절 대법원 차세대 전자소송(Next-Gen ECFS) 용량 규격 및 분할 표준

2024년 말부터 가동된 차세대 전자소송 시스템은 첨부 서류의 파일 형식과 용량 기준을 엄격히 규제합니다:

1. 단일 문서 첨부 한도: 파일 1건당 최대 **20MB** 이하로 엄격히 제한됩니다. (구 전자소송의 50MB 기준은 차세대 시스템에서 단일 파일 20MB로 축소됨)
2. **20MB 초과 대용량 디지털 증거 제출 요령:**
  - 고해상도 동영상, 방대한 로그 파일, 대용량 PDF는 PDF 압축기를 통해 20MB 이하로 분할하거나,
  - 법원에 '전자적 기록 저장매체(USB 또는 외장 SSD)' 제출 허가 신청서를 제출하고 매체 원본을 민원실에 직접 송부해야 합니다.
3. **표찰 규격:** 서증 첫 장 우측 상단에 가로 60mm, 세로 25mm 크기의 붉은색 테두리 표찰을 날인하고, 내부에는 `증 제0호증` (또는 갑

### 제3절 전자소송 및 형사 고소용 표준 증거설명서 양식

| 증거 번호      | 서증의 명칭              | 작성 일자         | 작성자     | 입증 취지 (증명하고자 하는 사실)     |
|------------|---------------------|---------------|---------|-------------------------|
| **증 제1호증** | 카카오톡 대화 내역 및 해시 검증서 | 2026. 08. 15. | 고소인     | 피고소인이 변제 의사나 능력 없이 투자금을 |
| **증 제2호증** | 금융계좌 입출금 거래내역서      | 2026. 08. 16. | 신한은행    | 고소인이 피고소인의 지정 차명계좌로 1억  |
| **증 제3호증** | 디지털 증거 무결성 감사 보고서   | 2026. 08. 20. | 포렌식 분석관 | 제출된 전자 파일 일체의 동일성과 위·변조 |

제4장. 경찰서 접수 통과 실전 고소장 표준 서식 및 7대 체크리스트

제1절 반려 없는 고소장 작성을 위한 청구원인 3단 논법

일선 경찰서 수사관이 고소장을 반려하거나 불송치 결정을 내리는 가장 큰 원인은 '감정적 호소'만 가득하고 범죄 구성요건 사실이 누락되었기 때문이다.

1. 당사자 관계 및 기초 사실: 고소인과 피고소인이 언제, 어떤 경로로 알게 되었으며, 어떤 계약이나 법률 관계가 성립되었는가.
2. 범죄 구성요건 해당 사실: 피고소인이 어떤 구체적인 허위 사실을 고지하였으며(기망), 어떤 방식으로 재물을 교부받았는가.
3. 인과관계 및 재산상 손해 발생: 피고소인의 기망 행위로 인하여 착오에 빠져 금전을 교부하였고, 현재까지 피해 변제가 전혀 이루어지지 않았는가.

제2절 접수 전 필수 점검 7대 무결성 체크리스트

☐ 1. 고소인(피고소인)의 신원(성명, 주민등록번호, 연락처 등)이 정확히 기재되었는지 확인한다.

☐ 2. 피고소인의 신원(성명, 주민등록번호, 연락처 등)이 정확히 기재되었는지 확인한다.

☐ 3. 고소인(피고소인)의 주소(주민등록상 주소지)가 정확히 기재되었는지 확인한다.

☐ 4. 피고소인의 주소(주민등록상 주소지)가 정확히 기재되었는지 확인한다.

☐ 5. 고소인(피고소인)의 직업(직무)이 정확히 기재되었는지 확인한다.

☐ 6. 피고소인의 직업(직무)이 정확히 기재되었는지 확인한다.

☐ 7. 고소인(피고소인)의 현재 거주지가 정확히 기재되었는지 확인한다.



상태인가?